



Città di Palermo

**UFFICIO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
E LA QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO
E DELL'ABITARE
AREE MONUMENTALI E PEDONALI**

Sede: [Foro Umberto I, 14](#) – 90133 Palermo

Mail: rigenazioneurbana@comune.palermo.it
Pec: rigenazioneurbana@cert.comune.palermo.it

**Patto di Collaborazione per il progetto denominato
RIQUALIFICAZIONE SANTAMARINA**

ai sensi dell'art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023

TRA

Il **Comune di Palermo**, con sede in Piazza Pretoria, n°1 - C.A.P. 90132, (C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825), rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare, Ing. Adriano Salvatore Di Francisca, nato a Resuttano (CL) il 24/12/1969, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.82 dello Statuto del Comune di Palermo;

E

il **Sig. Francesco Tumbarello**, nato a Erice (Tp) il 05/09/1970, d'ora innanzi denominato “**proponente**”, autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto ai sensi dell'art.5 del sopracitato Regolamento, nella sua qualità di Legale rappresentante della Società “SANTAMARINA LUXURY SUITES S.r.l.”, con sede a Palermo in via del Celso n°11.

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 16, comma 1, dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio;
- il Comune di Palermo, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2023, il *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, (d'ora innanzi: “Regolamento”) che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di

Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

- l'articolo 3, comma 1, lettera D, del Regolamento suddetto prevede che gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- l'articolo 5, comma 1, del suddetto Regolamento definisce il Patto di Collaborazione (d'ora innanzi: "Patto") *lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni*, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;

CONSTATATO che il soggetto proponente ha presentato in data 23/04/2024 una proposta di collaborazione, prot. n.680257, con successiva integrazione, prot. n. AREG/117191 del 03/02/2025, volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni (allegati 1);

VISTO il verbale della riunione del Tavolo Tecnico – Gruppo di lavoro intersettoriale, ex art.7 del Regolamento sui beni comuni, tenutasi in data 24/01/2025, nella quale si è stabilito di autorizzare soltanto la posa di panchine e fioriere (allegato 2);

CONSIDERATO l'assenso formatosi a seguito delle richieste di parere inviate al consiglio della I circoscrizione in data 29.5.2024 e 28.02.2025 (allegati 3 e 4)

VISTA l'Ordinanza dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile n°07 del 09/02/2026, di istituzione e regolamentazione di un'area pedonale in via Candelai (allegato 5);

VISTA l'Ordinanza dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile n°05 del 09/02/2026, che proroga fino al 31.12.2026 l'O. D. n. 1 dell'8.01.2025 di istituzione e regolamentazione dell'area pedonale di via del Celso (allegato 6);

RICEVUTA via pec, in data 10/03/2026, la proposta progettuale integrativa (allegato 7);

VALUTATO che la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comitati di quartiere rappresenta un punto di forza specifico del *Regolamento*, contribuendo al benessere ed alla crescita civica, sociale e culturale delle comunità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

In conformità alla proposta presentata al Comune di Palermo, con progetto inviato in data 10/03/2026, il presente Patto ha ad oggetto la riqualificazione di un'area individuata all'interno della

I circoscrizione della città di Palermo, e precisamente nelle aree pedonali della via Candelai e della via del Celso, come individuate dalle Ordinanze dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile n. 5 e n. 7 del 09/02/2026.

L'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità urbana ed alla vivibilità dell'area interessata, a beneficio della collettività, nella misura e per la durata indicate al successivo punto 2.

Il presente Patto autorizza il soggetto proponente alla realizzazione delle seguenti azioni, così sinteticamente individuate:

- a. pulizia, manutenzione e cura dell'area interessata;
- b. collocazione di fioriere lungo il percorso pedonale individuato dalle citate ordinanze, avendo cura di mantenere sempre un varco carrabile di almeno metri 3, necessari per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e/o di mezzi autorizzati, secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

I costi di tali interventi e di tutte le attività connesse alla realizzazione degli stessi sono interamente a carico del proponente.

Tutti i materiali utilizzati saranno individuati nel rispetto della normativa vigente e dei Criteri Minimi Ambientali (D. M. 23 giugno 2023).

Ogni altro intervento da effettuarsi nelle aree individuate, al di fuori di quanto esplicitamente previsto dal presente Patto, dovrà essere autorizzato ai sensi di quanto previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente.

2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto ha una validità di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È dovere del soggetto proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente il quale è onerato, a proprie spese, alla rimozione dei manufatti, al ripristino dei luoghi e, a conclusione del periodo di sospensione, alla loro successiva ricollocazione sui luoghi concordati con il Comune di Palermo.

È, altresì, facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione e il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, della rimozione e dell'eventuale smaltimento dei manufatti ed al ripristino dei luoghi.

Il soggetto proponente può recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo: *Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. MODALITÀ DI AZIONE E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008.

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita il bene individuato;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un Patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art.3, comma 1, lettera D, del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con frequenza semestrale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, il soggetto proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a trasmettere all' *Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

Tutte le attività di cui al presente Patto devono sempre essere attivate con l'adozione delle necessarie cautele, in maniera conforme alla specifica normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE

Il soggetto proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

Il soggetto proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: *Comune di Palermo, Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

10. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi

agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

In caso di mancato rinnovo del Patto, il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi (vedi art.12).

11. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Rigenerazione Urbana.

12. GARANZIE DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente patto, il sig. Francesco Tumbarello, nato a Erice (Tp) il 05/09/1970 (codice fiscale: TMBFNC70P05D423D), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società "SANTAMARINA LUXURY SUITES S.r.l.", con sede a Palermo in via del Celso n°11, s'impegna a rifondere l'Amministrazione con il proprio patrimonio personale delle eventuali spese sostenute qualora il soggetto proponente non provveda alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato Regolamento, l'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi.

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni del Comune di Palermo.

14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in piazza Pretoria n.1 - 90132 Palermo, nella persona del Sindaco, rappresentante legale *pro tempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che

disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett.b) del Regolamento U.E. n.679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.e dell'art.43 del D. Lgs.7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, eliminazione o comunque i diritti previsti agli artt.15 e ss. del Regolamento U.E. n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art.77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Palermo,

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo

ADRIANO SALVATORE DI FRANCISCA

Firmato da Adriano
Salvatore Di
Francisca
Data: 15/04/2026
18:58:15 CEST

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del patto di collaborazione) del presente Patto collaborazione.

Il soggetto proponente

Hai verificato **FIRMA CADES-B**



apposte da **FRANCESCO TUMBARELLO** il **15.04.2026** alle **07:05:43 (UTC)** sul file

Data della firma da PC 15/04/2026 07:05:43 (UTC)
Nome: Francesco
Cognome: Tumbarello
Organizzazione:
Codice fiscale: TMBFNC70P05D423D
Identificativo del certificato (IUT): WSREF-51764834011493
Tipo di certificato: Non Repudiation
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2,16,840,1,101,3,4,2,1 (SHA-256)
Ente certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Seriale del certificato: 7471721994880806441
Scadenza del certificato: 05/05/2026 09:08:46 (UTC)
Policy Qualifier: 0,4,0,194112,1,2
Qualified service: true
Service status: non definito
Country code: IT

Verifica

MERCOLEDÌ 15 APR 2026

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

1 documenti verificati con successo 0 Verifiche non riuscite

Sono state verificate **1 firma** sul documento **Patto di Collaborazione Riqualificazione Santamarina.pdf (1).p7m**

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)

Firma: FRANCESCO TUMBARELLO

15.04.2026

07:05:43 (UTC)

verificato con successo

parzialmente verificata

non verificata

[Estrai tutti i file](#) [VERIFICA UN ALTRO FILE](#) [TORNA ALLA HOME PAGE](#)